



PUTUSAN
Nomor 1681 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASTRINI KUNARWATI, bertempat tinggal di Letjend Sutoyo Nomor 26, RT 026, RW 03, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pardiman, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “*Garuda Kencana Indonesia*” berkantor di Jalan Bromo Timur Nomor 15 Kragilan, RT 01 RW 13, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA PESERO TBK, berkedudukan Di Jakarta Pusat cq. Kantor Cabang Surakarta, beralamat di Jalan Arifin Nomor 23, Kp Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KOTA SURAKARTA**, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 382, Laweyan, Kota Surakarta;
2. **BPN KOTA SURAKARTA**, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Jebres, Jebres, Kota Surakarta;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan restrukturisasi hutang Penggugat sesuai Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan salinan perjanjian kredit/Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 64, tanggal 23 Mei 2019 berikut akta-akta lainnya terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban (eksepsi) yang pada pokoknya gugatan tidak dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (*eksepsi non adimpleti contractus*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban (eksepsi) yang pada pokoknya gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah salah alamat (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan jawaban (eksepsi) yang pada pokoknya tentang obyek sengketa/gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Propisi:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Dalam Rekonvensi yang menjadi jaminan kredit kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi PK yang dibuat antara Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat Dalam Konvensi di atas;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi atas PK yang dibuat antara Tergugat Dalam Konvensi dan Para Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat Dalam Konvensi di atas;
4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Debitur yang beritikad tidak baik;
6. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beritikad tidak baik;
7. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah kreditur pemegang hak tanggungan yang sah atas agunan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 4811 luas 125 m², Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023



Santosa, yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1188/2018, tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar total outstanding kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp401.965.919,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), seketika dan sekaligus di luar bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian;
9. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi berhak menjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;
10. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya perlawanan *verzet*, banding, maupun kasasi; Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 25 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023



membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 279/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Kas/2022/PN.Skt *juncto* Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 279/Pdt/2022/PT.Smg tertanggal 10 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 251/Pdt.G/2021/PN. Skt.;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
4. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I dan II untuk tunduk dan taat

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023



pada putusan ini;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;
Jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon
putusan seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi
yang diterima tanggal 20 September 2022 dihubungkan dengan
pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak terdapat kesalahan
dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri pada Perjanjian Kredit
Nomor 038/SLC/PK-KMK-KUR/2018, tanggal 25 Januari 2018 dengan
agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4811 luas 125 m², Kelurahan Kadipiro,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Santosa, yang diikat
Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
Nomor 1188/2018, tanggal 21 Mei 2018.
- Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya pembayaran
atas hutangnya di mana Tergugat telah melakukan teguran/somasi
secara tertulis kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga
terbukti Penggugat telah wanprestasi.
- Bahwa restrukturisasi bukanlah merupakan kewajiban bagi bank,
melainkan sebuah pilihan yang dapat dipilih oleh bank setelah bank
melakukan analisa terlebih dahulu, oleh karenanya apabila Tergugat
menolak permohonan restrukturisasi dari Penggugat, hal tersebut dapat
dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASTRINI KUNARWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASTRINI KUNARWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)